

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 730/2536 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด โจทก์
บริษัท ไทย ทักษิณ จำกัด กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 148 (3)

ในกรณีที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ยกฟ้องโจทก์ มาตรา 148(3)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติรับรองให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ด้วยว่าไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่ภายในอายุความ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือวางกฎเกณฑ์ไว้ว่า ศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งดังกล่าวได้ภายในเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อย่างใดจึงเป็นอำนาจทั่วไปของศาลที่จะใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยสั่งได้แล้ว แต่ศาลจะเห็นสมควร แม้ศาลชั้นต้นจะสืบพยานหลักฐานไปแล้ว แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นก็สามารถใช้ดุลยพินิจพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาขึ้นใหม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชี จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันที่ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมและจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นประกัน ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 7,825,817.15 บาท พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้บังคับจำนอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิติดดอกเบี้ยทบต้นเพราะไม่มีการเดินสะพัดทางบัญชี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ติดดอกเบ๊ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จึงเป็น
โมฆะจำเลยที่ 1 ทำสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีกับโจทก์วันที่ 28 มิถุนายน 2525 แต่
บัญชีเอกสารที่โจทก์นำมาแสดงปรากฏรายการในการเดินบัญชีตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม 2526 จึงไม่มีหลักฐานในการคำนวณยอดเงินที่จำเลยที่ 1 เบิกเกินบัญชี
และยอดเงินที่จำเลยที่ 1 นำเข้าบัญชี เพื่อคำนวณต้นเงินที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระเพื่อ
ให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบโจทก์ได้ พิพากษายกฟ้อง แต่ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องคดี
ใหม่ภายในอายุความ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีนี้ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะให้สิทธิโจทก์
ฟ้องคดีได้ใหม่ เพราะโจทก์ได้สืบพยานหลักฐานไปแล้วหากแต่มิได้นำพยานหลักฐาน
เข้าสู่การพิจารณาของศาลให้ครบถ้วน เป็นความบกพร่องของโจทก์เอง ขอให้ยกฟ้อง
โจทก์โดยไม่ให้สิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่นั้น ประเด็นที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้จึง
มีว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ไม่ตัดสิทธิ
โจทก์ที่จะฟ้องคดีใหม่ภายในอายุความนั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 บัญญัติว่า "คดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำ
สั่งถึงที่สุดแล้ว ห้ามมิให้คู่ความเดียวกันรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดย
อาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ขลย

(3) เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกคำฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำ
คำฟ้องมายื่นใหม่ ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของ

กฎหมายว่าด้วยอายุความ" เห็นว่าในกรณีที่ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ยกฟ้องโจทก์นั้น มาตรา 148 (3)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บัญญัติรับรองให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งได้ด้วยว่าไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ภายในอายุความ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือวางกฎเกณฑ์ไว้ว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวได้ภายในเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อย่างไร จึงเป็นอำนาจทั่วไปของศาลที่จะใช้ดุลพินิจวินิจฉัยสั่งได้แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร ฉะนั้น แม้คดีนี้ศาลชั้นต้นจะสืบพยานหลักฐานไปแล้วก็ตาม แต่เมื่อมีคำพิพากษาให้ยกคำฟ้อง ศาลชั้นต้นก็สามารถใช้ดุลยพินิจพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ได้

พิพากษายืน

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>